

刑法
No.318

共通問題 H25-18

(配点: 2)

月 日

月 日

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 横領罪の「占有」とは、物に対して事実上の支配力を有する状態をいい、物に対して法律上の支配力を有する状態を含まない。
2. 株式会社の代表取締役には、同社の所有物について、横領罪の「占有」は認められない。
3. 横領罪の「物」は、窃盗罪における「財物」と同義であり、不動産は横領罪の客体とはならない。
4. 法人の金員を管理する者が、同法人の金員を支出した場合、同支出が商法その他関係法令に照らして違法であっても、横領罪の「不法領得の意思」が認められないことがある。
5. 業務上横領罪の「業務」には、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であれば、いかなる事務も含まれる。

No318	横領の罪	正答率
共通H25-18	正解 4	96%

1 誤っている

横領罪の占有は、事実的支配のみならず、**法律的支配**も含むと解されている。これは、窃盗罪のような奪取罪の占有は、侵害の対象であり、その排他性が重視されることから、物に対する事実的支配と解されているのに対して、横領罪の占有は、侵害対象ではなく、委託者との信頼関係の基礎としての意味を持つため、濫用のおそれのある支配力が重要となり、事実的支配のみならず**法律的支配**も含まれると解されるからである。

2 誤っている

株式会社の代表取締役は、会社を代表し、会社の業務に関する包括的な権限を有する（会社法 349 条 4 項）。そして、**法人所有の不動産**については、**法人の代表者はその不動産の占有者**であるとされている。判例も、取締役は、通常その業務上、会社の財産を事実上及び法律上支配し得る地位にあるとしている（大判大 4.4.9）。

3 誤っている

横領罪に規定されている「物」とは、窃盗罪における「財物」と同じ意味であり、有体物を意味すると解されている。しかし、横領罪の客体である「物」とは、動産のみでなく、**不動産も含まれる**。これは、横領罪における占有には、**法律的支配も含まれる**ので、窃盗罪（235 条）と異なり、不動産も占有の客体となり得るからである。判例も、不動産の二重譲渡の事案において横領罪の成立を認めている（最判昭 34.3.13 など）。

4 正しい

最決平 13.11.5（百選Ⅱ67 事件）。金員の支出が違法である場合にも「不法領得の意思」が認められないことがあるかについて、判例は、株式会社の取締役経理部長が会社の株式の買占めに対抗するための工作費用として会社の資金を第三者に交付した事案につき、「行為の客観的性質の問題と行為者の主観の問題は、本来、別異のものであって、たとえ商法その他の法令に違反する行為であっても、行為者の主観において、それを専ら会社のためにするとの意識の下に行うことは、あり得ないことではない。したがって、その行為が商法その他の法令に違反するという一事から、直ちに行為者の不法領得の意思を認めることはできないというべきである。」としている。

5 誤っている

「業務」とは、一般には社会生活上の地位に基づき、反復継続して行われる事務をいうが、横領の罪は、所有権及び委託関係を保護法益とすることから、本罪における「業務」とは、**社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務**であって、委託を受けて金銭その他の財物を管理することを内容とする事務をいうと解される。